



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/18/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

התובעת 1 י.י.פ. ים אחזקות וניהול בע"מ, חברה 513711986

באמצעות ב"כ: עו"ד גל שרון
הרצל 5, אשקלון
טל': 0506934141

נגד

הנתבעים 1 מנור שוליק, ת.ז. 003646858
משה שפירא 42/19 אשקלון

2 סמירן מרגריטה, ת.ז. 321387672
משה שפירא 42/18 אשקלון

3 ליוקסמבורג אלה, ת.ז. 323647834
משה שפירא 42/21 אשקלון

4 בדוב אלכסנדר, ת.ז. 310244199
משה שפירא 42/4 אשקלון

5 סימוטקין ילנה, ת.ז. 304223183
משה שפירא 42/7 אשקלון

פסק דין

- בהתאם להלכה הפסוקה, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בתביעה, טרם המצאת כתב התביעה לנתבעת, לנוכח מהות הסכסוך ומיהות הצדדים לתביעה (ראו גם: ע"א 463/65 טירת הכרך בע"מ נ' ועדת השומה שליד עיריית נתניה, פ"ד כ(2) 246, 234 (1996); ע"א 613/77 אדלר נ' שומרי אמוני בע"מ, פ"ד לב(1) 788, 792 (1978); א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה 12 (2015), 36).
- התובעת היא חברת ניהול ואחזקה, אשר התקשרה ביום 26.10.20 בחוזה עם נציגות הבית המשותף ברח' משה שפירא 42 באשקלון (הידוע כגוש 3013 חלקה 7) לשם בצוע עבודות ניקיון ואחזקה של הרכוש המשותף עבור בעלי הדירות.
- עפ"י כתב התביעה, הנתבעים הם בחלקם בעלי דירות בבית המשותף וכולם שמשו כחברי נציגות הבית המשותף עד להתפטרותם מתפקידם ביום 30.9.20 (מכונים בכתב התביעה גם "הועד הישן").
- לאחר שעיינתי בכתב התביעה ועל סמך העובדות והטענות העולות בו בלבד, אני סבור כי אין הוא מגלה עילת תביעה הנמצאת בגדר סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, ואסביר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/18/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. ההסכם מושא התביעה הנו למעשה ולהלכה הסכם המעניק לתובעת מעמד של "מתחזק" בהתאם להוראות סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969:

"(ב)(1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק)."

6. סעיף 72 לחוק המקרקעין מגדיר את מהות הסכסוכים אשר מצויים בגדר סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 עד 6א, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

7. סעיף 73 לחוק המקרקעין קובע את מיהות הזכאים לתבוע בסכסוך המתברר לפני המפקח על רישום מקרקעין, לאמור:

"ואלה הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:
(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;
(2) נציגות הבית המשותף."

8. על מנת לברר האם סמכות הדיון מסורה למפקח על רישום מקרקעין, יש לבחון את זהותם של הצדדים לסכסוך, ואת מהות הסכסוך או עילת התביעה. המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בסכסוך המובא להכרעתו על ידי אחד הגורמים המנויים בסעיף 73 לחוק המקרקעין, שעניינו אחת העילות המפורטות בסעיף 72 לחוק האמור (ראו: עשא (י-ם) 58158-05-19 מוהדב נ' (נבו, 3.10.19).

9. ואמנם, חברה או אדם שבעלי הדירות בבית המשותף הסמיכו את הנציגות להתקשר עמו בהסכם למתן שירותי אחזקה וניהול, קרי "מתחזק", הוא אחד מהגורמים אשר רשאים להגיש תביעה לפני המפקח על רישום מקרקעין בהתאם לסעיפים 72(ג) ו-73 לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/18/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. מהוראות החוק דלעיל נובע כי "מתחזק" רשאי להגיש תביעה לפני המפקח על רישום מקרקעין רק כנגד בעל דירה בבית המשותף וזאת רק בעילה של אי-תשלום שכרו של המתחזק וחלקו היחסי בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג (וראו סעיפים 58 ו-71(ג) לחוק המקרקעין).
11. ברם, עילת התביעה מכוחה הוגשה התביעה נגד הנתבעים דן אינה בגין אי-תשלום דמי הניהול המוסכמים, או סירוב לשאת בעלות היחסית המוטלת על כל אחד מהנתבעים בשל תיקון או שיפוץ נדרש לרכוש המשותף. גם אין עסקינן בעילה שיסודה באחד מהסעיפים המנויים בסעיף 72(א) או בהסגת גבול.
12. עילת התביעה כנגד הנתבעים דן ענינה בהפרת הסכם ההתקשרות בין הנציגות לבין התובעת ובהתקשרות שעשו הנתבעים עם חברת ניהול ואחזקה מתחרה. טענות התובעת כנגד התנהלות הנתבעים כחברי נציגות הבית המשותף מגלה עילה במישור דיני החוזים בלבד ואינה בגדר אחד מסוגי הסכסוכים שניתן להביא לפני המפקח.
13. אף הסעדים המבוקשים עניינם באכיפת חוזה ובפיצוי בגין הפרתו.
14. יתרה מזו, גם בהסכם ההתקשרות עצמו, צוין בסעיף 7 כי **"כל מחלוקת או תביעה שתיווצר בגין הסכם זה תהיה הסמכות המקומית לבית המשפט באשקלון ו/או לשכת ההוצאה לפועל באשקלון בלבד"**.
15. ויובהר, ככל שקיימת מחלוקת בין בעלי הדירות בדבר בחירת "המתחזק" והאם ההתקשרות עמו נעשתה כדין, רשאי מי מהם, או הנציגות, להביאה לפני המפקח על רישום מקרקעין.
16. בהתאם להוראת סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, (להלן - "חוק בתי המשפט") רשאי בית המשפט להעביר עניין לבית משפט או לבית דין אחר, אם העניין אינו בסמכותו העניינית או המקומית. למפקח על רישום מקרקעין הסמכות להעביר תביעה שאינה בסמכותו לבית משפט מוסמך, מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, המורה כי למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית. סמכות זו נתונה למפקח על רישום מקרקעין אף מכוח הוראת תקנה 101(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, החלה על סכסוכים המתבררים לפני המפקח בהתאם לתקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011. בהקשר זה, שנתה כבוד השופטת א' חיות, כתוארה דאז, בפסק הדין שניתן בע"א (מחוזי ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. בע"מ נ' יום טוב בע"מ, פסקה 9 לפסק הדין (נבו, 31.12.1999), כי תחת סילוק התביעה על הסף, מן הראוי כי המפקח על רישום מקרקעין יעבירה לבית המשפט המוסמך להכריע בה (ראו גם: פסק דינו של כבוד סגן הנשיא, ד"ר ג' קלינג בת"א (מחוזי ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, פסקה 6 לפסק הדין (נבו, 5.6.2002)).
17. לפיכך, אני מורה על העברת התביעה לבית משפט השלום באשקלון, אשר לו הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה. ההחלטה תועבר למזכירות בית משפט השלום באשקלון.
18. משהחלטה ניתנה טרם המצאת כתב התביעה לנתבעת, איני עושה צו להוצאות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 12/18/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. אשר לאגרת התביעה ששולמה על ידי התובעת, אני מורה כי עם הצגת אישור תשלום אגרת תביעה בבית משפט מוסמך בפני מזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין, תושב לתובעת אגרת התביעה ששולמה על ידן בהליך דכאן. זאת, בהתאם ל"הוראת ביצוע בעניין תשלום אגרה בתביעה שהועברה מבית משפט ובתביעה שהועברה לבית משפט" של הממונה על המרשם וראש הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים.

ניתן ביום 17 פברואר 2021, ה' אדר תשפ"א, בהעדר.

**אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין**